EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPINAS/SP

Processo nº 1012345-67.2025.8.26.0114 — Distribuído em 12/03/2025

MARIANA COSTA RIBEIRO, brasileira, solteira, estudante, inscrita no CPF sob o nº 123.456.789-09, residente e domiciliada na Rua dos Ipês, nº 77, Jardim Botânico, Campinas/SP, por seus advogados que esta subscrevem, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência propor a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de ACME EDUCAÇÃO S.A., pessoa jurídica de direito privado, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I — DOS FATOS

A autora foi aluna do curso de Administração de Empresas, matrícula nº 2021004587, até o trancamento regular da matrícula, formalizado em agosto de 2023 por meio do portal do estudante. Mesmo após o trancamento, a requerida continuou a emitir boletos de mensalidades referentes aos semestres seguintes, que a autora não reconhece.

Em janeiro de 2025, ao tentar contratar um financiamento, a autora descobriu que teve seu nome inscrito no cadastro da Serasa Experian por iniciativa da requerida, em razão de suposto débito de R$ 4.870,00 relativo às mensalidades emitidas após o trancamento.

A autora procurou a central de atendimento da requerida por diversas vezes, sem qualquer solução. Os protocolos de atendimento e as mensagens trocadas seguem anexos.

II — DO DIREITO

A relação entre as partes é de consumo. A cobrança de mensalidades após o trancamento formal é indevida e a inscrição do nome da consumidora em cadastro restritivo por dívida inexistente configura ato ilícito, gerando o dever de reparar, independentemente de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O dano decorrente da inscrição indevida é presumido, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, dispensando prova do abalo efetivamente sofrido.

III — DA TUTELA DE URGÊNCIA

Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autora requer a concessão de tutela de urgência para a exclusão imediata do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência.

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. Em atenção ao disposto no artigo 319, inciso VII, da lei adjetiva civil, a parte manifesta interesse na realização de audiência de conciliação ou de mediação, preferencialmente em formato virtual, por meio de plataforma de videoconferência indicada pelo cartório, reservando-se o direito de apresentar proposta de composição amigável no momento oportuno.

DAS PROVAS. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente pela juntada posterior de documentos, pelo depoimento pessoal do representante legal da parte contrária, sob pena de confissão, pela oitiva de testemunhas cujo rol será oportunamente apresentado e pela realização de perícia, caso se mostre necessária ao esclarecimento dos pontos controvertidos.

DAS INTIMAÇÕES. Requer que todas as intimações e publicações relativas ao feito sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados subscritores, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 272, parágrafo 5º, da lei adjetiva civil, com a anotação correspondente na capa dos autos eletrônicos e no sistema de acompanhamento do tribunal.

JURISPRUDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO. Comprovada a falha na prestação e o nexo de causalidade com o prejuízo experimentado pelo consumidor, impõe-se o dever de reparar, independentemente da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Sentença mantida. Recurso desprovido. Decisão unânime da Câmara Julgadora.

JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7. A revisão das conclusões alcançadas pelo tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa nos termos do artigo 1.021, parágrafo 4º.

DOUTRINA. Segundo a lição clássica da doutrina civilista, a responsabilidade fundada no risco da atividade dispensa a investigação do elemento subjetivo, bastando a demonstração da conduta, do resultado lesivo e do liame que os une. Trata-se de opção legislativa consciente, que distribui os riscos inerentes à exploração econômica entre aqueles que dela auferem lucro, e não entre os destinatários finais da prestação.

ANEXO. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS. Documento 01: cópia do documento de identidade da parte. Documento 02: comprovante de endereço atualizado. Documento 03: declaração de hipossuficiência. Documento 04: instrumento de mandato. Documento 05: comprovantes de pagamento dos últimos doze meses. Documento 06: correspondências eletrônicas trocadas com a central de atendimento. Documento 07: protocolos de reclamação registrados na plataforma pública de solução de conflitos.

IV — DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer: a) a concessão da tutela de urgência nos termos do item III; b) a declaração de inexistência do débito; c) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00; d) a condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Dá-se à causa o valor de R$ 19.870,00 (dezenove mil, oitocentos e setenta reais).

Termos em que pede deferimento.

Campinas, 10 de março de 2025.

Advogada OAB/SP 123.456